

<제11장 행정심판의 일반론.제03절 고지제도>

[기출][2015-1-1]개발행위 불허가 처분 시 불고지한 경우의 취소심판 청구기간의 경과 여부

《[문제1] 甲은 2015. 1. 16. 주택신축을 위하여 개발행위허가를 신청하였다. 이에 관할 행정청 乙은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 규정에 의거하여 해당 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보계획이 적절하지 않다라는 사유로 2015. 1. 22. 개발행위 불허가 처분을 하였고, 그 다음날 甲은 그 사실을 알게 되었다.

그런데 乙은 위 불허가 처분을 하면서 甲에게 그 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 행정심판을 청구하는 경우의 심판청구 절차 및 심판청구기간을 알리지 아니하였다. 甲은 개발행위 불허가 처분에 불복하여 2015. 5. 7. 행정심판위원회에 취소심판을 청구하였다. 아울러 甲은 적법한 제소요건을 갖추어 취소소송도 제기하였다. (50점)

(물음1) 甲의 취소심판은 청구기간이 경과되었는가? (20점)》

<문제1의 물음1> 개발행위 불허가 처분 시 불고지한 경우의 취소심판 청구기간의 경과 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 개발행위 불허가처분을 받은 후 행정청으로부터 행정심판에 관한 고지를 받지 못한 상태에서 일정 기간이 경과한 후 취소심판을 청구한 상황이다. 쟁점으로 <행정청이 행정심판의 청구절차 및 청구기간 등을 고지하지 않은 경우 甲의 취소심판이 행정심판 청구기간을 도과한 것으로 볼 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정심판 청구기간의 진행 여부와 행정청의 불고지가 청구기간에 미치는 영향에 대해 설명한다.

II. 행정심판 청구기간 및 불고지의 법적 성격

1. 행정심판 청구기간의 원칙

(1) 주관적 청구기간

- 행정심판법 제27조 제1항에 따르면 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다. 이는 처분의 존재를 현실적으로 안 날을 의미하며, 제27조 제4항에 따라 이 기간은 행정청이나 위원회가 임의로 늘릴 수 없는 불변기간에 해당한다.

(2) 객관적 청구기간

- 동법 제27조 제3항에 따르면 행정심판은 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 청구하여야 한다. 주관적 청구기간과 객관적 청구기간 중 어느 하나라도 먼저 도과하면 해당 행정심판 청구는 부적법각하 처분을 면할 수 없다.

2. 피청구인의 불고지와 청구기간의 예외

(1) 고지의무의 의의

- 행정절차법 제26조 및 행정심판법 제58조 제1항은 행정청이 처분을 하는 때에는 처분의 상대방에게 행정심판을 청구할 수 있는지 여부, 청구 절차 및 청구기간을 알려야 할 의무를 명문으로 규정하고 있다.

(2) 불고지의 효과 및 예외적 청구기간

- 행정청이 고지의무를 이행하지 않아 처분 상대방에게 청구기간을 알리지 아니한 경우(불고지), 행정심판법 제27조 제6항에 따라 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 심판청구를 제기할 수 있는 특례가 인정된다. 이 경우 주관적 청구기간인 90일의 제한은 적용되지 않고 객관적 청구기간만이 제척기간의 기준으로 작용한다.

III. 사안의 적용

1. 일반 청구기간 도과 여부 검토

(1) 주관적 청구기간의 기산 및 도과

- 사안에서 甲은 乙의 개발행위 불허가 처분이 있었던 다음 날인 2015년 1월 23일에 처분 사실을 알게 되었다. 행정기본법 제6조 제1항 제1호에 따라 초일을 산입하지 않고 다음 날인 1월 24일부터 90일을 기산하면 만료일은 2015년 4월 23일이 된다. 甲의 심판청구일은 2015년 5월 7일이므로, 일반적인 주관적 청구기간(90일)은 이미 도과하였다.

(2) 객관적 청구기간의 기산 및 도과

- 처분이 있었던 날인 2015년 1월 22일의 다음 날인 1월 23일부터 객관적 청구기간인 180일을 기산하면 그 만료일은 2015년 7월 21일이 된다. 만약, 일반 원칙이 적용된다면 주관적 청구기간이 도과하였으므로 청구기간 경과로 부적법해진다.

2. 불고지에 따른 특례 적용 여부

(1) 乙의 불고지 사실 존부

- 관할 행정청 乙은 2015년 1월 22일 불허가 처분을 하면서 행정심판 청구 가능 여부, 절차, 기간을 전혀 알리지 않았다. 이는 행정심판법 제58조가 규정하는 고지의무를 직접적으로 위반한 명백한 불고지에 해당한다.

(2) 특례 적용에 따른 적법성 판단

- 불고지가 존재하므로 행정심판법 제27조 제6항에 따른 특례가 전면 적용된다. 따라서 甲의 청구기간은 처분이 안 날부터 90일이 아닌, 처분이 있었던 날인 2015년 1월 22일의 다음 날부터 기산하는 180일이 된다. 만료일인 2015년 7월 21일 이전에 해당하는 2015년 5월 7일에 취소심판을 청구하였으므로, 제척기간을 적법하게 준수한 청구이다.

IV. 결론

- 乙이 청구기간을 고지하지 아니한 불고지의 하자가 존재하므로, 행정심판법 제27조 제6항의 불고지 특례가 적용되어 있었던 날부터 180일의 제척기간이 부여된다. 甲이 제기한 심판청구는 180일의 만료일인 2015년 7월 21일 이전인 2015년 5월 7일에 행해진 것으로서 적법하다. 결론적으로 甲의 취소심판은 청구기간이 경과하지 않았다.